破产司法改革与稳就业:来自企业破产审理方式改革试点的证据

余明桂　马　林　强皓凡*

摘要:党的二十大报告指出,就业是最基本的民生。本文以2014年最高人民法院实施企业破产审理方式改革为准自然实验,研究破产司法改革对企业雇佣决策的影响。研究发现,破产司法改革促进了企业劳动雇佣,相较于未纳入试点地区企业,试点地区企业改革后的雇佣规模平均提升约7.1%。机制检验发现,控制权转移风险提高是破产司法改革促进劳动雇佣的作用渠道,即强势债权人对控制权的威胁推动企业要素投入从资本转向劳动力。本文还发现,由于强势债权人的关注,破产司法改革对企业薪酬支出没有显著影响,仅推动企业追求劳动雇佣规模的扩张而非人力资本的升级。本文拓展了中国破产司法改革经济后果的研究,从法治建设的角度为稳就业提供了政策启示。

关键词:破产司法　劳动雇佣　债权人

中图分类号:F832　**文献标识码:**A　**文章编号:**1000-3894(2025)04-0069-22

一、引　　言

就业事关人民群众切身利益,事关经济社会健康发展,事关国家长治久安①。随着自动化技术的迅猛发展、内部经济结构的深刻调整、外部环境挑战的不断增加、突发公共卫生事件的冲击,中国近年来就业形势不容乐观。2019年以来,中国新增就业人数下行,而普通高等学校毕业生人数逐年增加,就业总量和大学生"就业难"双重压力均有所加大②。为此,党的二十大报告提出,要实施就业优先战略,强化就业优先政策。企业作为就业的主要贡献者,稳就业需要维护企业劳动雇佣的激励与能力。

但稳就业的政策导向也可能引致地方政府对企业市场化退出造成干预——出于社会稳定的考

* 余明桂,教授,中南财经政法大学金融学院,电子邮箱:mingyu@zuel.edu.cn;马林,博士研究生,香港中文大学金融系,电子邮箱:mlzuel@126.com;强皓凡(通讯作者),博士研究生,复旦大学经济学院,电子邮箱:qianghaofan96@163.com。本文获得国家社会科学基金重大项目(24ZDA043)、国家社会科学基金重点项目(22AZD132)、国家自然科学基金面上项目(72172158,71873039)、高等学校学科创新引智基地计划(B21038)、上海市"曙光计划"项目(11SG09)和中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项金(2722020PY010)的支持。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

① 习近平总书记于2024年5月27日在二十届中央政治局第十四次集体学习时指出。

② 2024年3月5日,李强总理在《中国政府工作报告》中强调,要突出就业优先导向,加强财税、金融等政策对稳就业的支持,并预计2024年高校毕业生将再创新高,超过1170万人,要强化促进青年就业政策举措。

中国知网　https://www.cnki.net

虑,特别是当破产程序无法有效拯救危困企业和妥善安置员工时,地方政府往往会给予财务困难企业以财政补贴和金融支持。这种稳就业措施虽在短期内避免了现有企业退出市场,维持了现存的劳动雇佣能力,但也间接催生了部分企业"僵尸化"(黄少卿和陈彦,2017),挤出了正常企业的就业增长(肖兴志等,2019),抑制了长期经济活力(Tan等,2016)。与政府的"有形之手"相比,法治建设更有利于维护市场规则,但法治建设是否能够回应稳就业的现实需求尚无定论,现有文献也较少关注这一方面。本文以企业破产审理方式改革试点为切入点,探讨企业退出制度法治化与企业劳动雇佣之间的关系,以期积极回应这一紧迫问题。

在党中央的坚强领导下,中国法院切实推进企业破产制度的有效实施。2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,"要健全优胜劣汰市场化退出机制,完善企业破产制度"。2014年,最高人民法院开展企业破产案件审理方式改革试点①,聚焦企业破产司法制度完善。破产案件审理方式改革降低了《中华人民共和国企业破产法》的实施成本,稳妥有序地推动了符合条件的企业破产清算或重组。从总量上看,如图1所示,自2014年企业破产案件审理方式改革以来,破产案件审结数量快速上升;从破产司法过程来看,法院在人才专业化建设等方面取得长足进步,破产案件审理时间明显缩短,债权回收率显著提高(Li和Ponticelli,2022)。

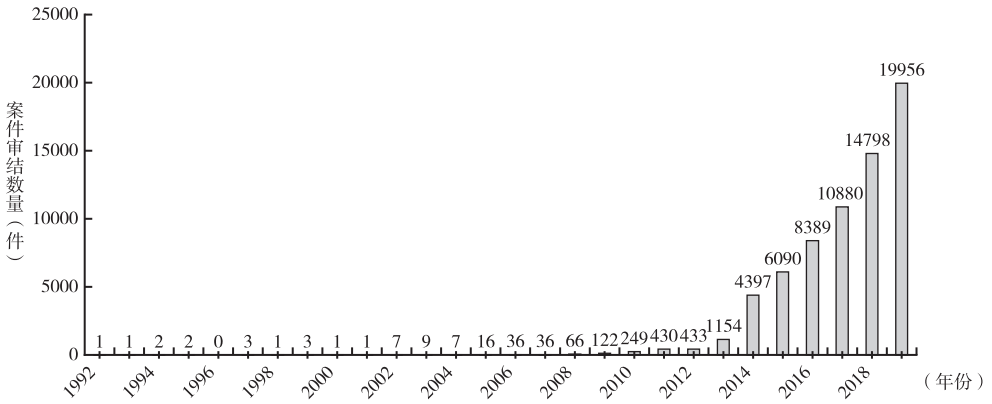

图1 中国破产案件审结数量(1992~2019年)

资料来源:"北大法宝"破产信息库。

破产是债权人参与财务困境企业治理的法律途径,与企业劳动雇佣决策密切相关。破产司法改革可能会加强债权人保护,增强债权人投资意愿,改善企业劳动雇佣的外部融资环境。同时,破产司法改革后更加强势的债权人可能威胁既有控制权,从而影响企业要素投入偏好。因此,破产司法改革可能在事前影响企业的劳动雇佣决策,但影响方向和作用机制有待实证检验。

本文基于2014年开启的破产案件审理方式改革试点这一准自然实验,以2009~2019年A股上市企业为样本,拟采用双重差分模型(Difference-in-Differences,DID)识别破产司法改革对企业雇佣决策的影响。研究发现,破产司法改革显著促进了企业劳动雇佣。改革后,相较于未纳入试点地区企业,试点地区企业的雇佣规模平均提升约7.1%。在通过了平行趋势检验、排除同期其他司法改革、使用PSM方法匹配更相似的控制组、纳入母子公司所在地差异重新估计、加入更多控制变量

① 《最高人民法院关于在部分人民法院开展破产案件审理方式改革试点工作的通知》,2014年,https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcFlfg/flfgxq?id=6E00904766BC8A23616D1280930D9F59。

中国知网 https://www.cnki.net

和剔除特殊试点地区样本后,核心结果仍稳健成立。并且破产司法改革的就业促进效应在城市层面亦有体现。机制分析发现,破产司法改革后企业没有显著增加外部融资,融资约束机制不成立。相反,控制权转移风险机制是破产司法改革促进劳动雇佣的重要作用渠道,表现为企业要素使用从资本转向劳动力,资本密集度下降。异质性分析进一步验证了控制权转移风险机制的预期,表现为政策效果在事前违约风险较高的企业、内部人持股比例较高的企业、资产更易执行的企业中更加明显。最后,从企业雇佣结构来看,破产司法改革降低了人均薪酬,仅扩大了低学历和市场营销员工的雇佣规模,这说明企业的人力资本在改革后没有升级。

与本文相关的文献有三支。一是关于中国破产法治建设经济后果,现有文献在宏微观两个维度均有丰富的发现。从宏观区域层面来看,Li和Ponticelli(2022)发现法院内破产审判庭的设立提升了人民法院破产队伍的独立性和专业性,显著提高了地区司法效率和经济效率。伴随着破产司法效率提升,地区商业银行的风险水平降低(胡诗阳等,2023),地方政府减少了对僵尸企业的补助,财政负担得以减轻(潘越等,2022)。从微观主体来看,破产司法改革改变了债权人和债务人之间的利益分配,对企业融资的影响较为复杂。王永钦和薛笑阳(2022)发现破产法庭设立加强了债权人保护,降低了企业债券融资成本。李晓溪和饶品贵(2022)认为破产法庭设立通过提高司法效率和加强债权人保护,增加了企业潜在的破产清算风险,进而遏制其过度负债。本文同样以中国破产司法改革为切入点,但研究视角聚焦企业雇佣决策,将探究中国破产司法改革经济影响的文献从资本市场拓展到劳动力市场。

二是关于破产司法改革与企业雇佣决策关系,现有文献主要从融资约束理论出发。Fonseca和Van Doornik(2022)基于巴西破产法改革的场景,发现破产司法改革通过加强债权人保护缓解了企业融资约束,在资本和劳动互补条件下,企业同时扩大了投资和劳动雇佣需求,特别是高技能劳动者的雇佣规模。Pezone(2022)还发现破产司法效率提高缓解了企业面临负面冲击时的融资约束,这导致员工失业风险降低,愿意接受更低的工资,最终企业劳动需求增加。然而,融资约束机制并不总是具有解释力。Alok等(2022)基于印度破产司法改革,发现债权人的清算威胁推动企业使用劳动力替代资本,这是因为使用资本更容易加剧企业清算风险和财务风险。综合来看,破产司法改革虽然会加强债权人保护,但强势债权人也可能威胁企业的利益。Schoenherr和Starmans(2022)认为破产司法改革之所以会有不同的政策效果,关键在于改革对企业管理层等内部人私人利益的影响。本文基于中国破产审判方式改革试点这一准自然实验,发现内部人的控制权转移风险是推动企业要素投入转向劳动力的重要机制,对现有文献作用机制做出了重要补充。

三是关于如何实现稳就业,现有文献从政府、国有企业和银行等实施主体出发进行了充分讨论。第一,现有文献发现政府的诸多政策均对企业雇佣规模有显著影响,包括地方政府债务融资(余明桂和王空,2022)、环境规制(王锋和葛星,2022)、减税降费(肖人瑞等,2021;刘贯春等,2021;王贝贝等,2022;唐珏等,2023)、政府应收账款清偿(陈胜蓝等,2023)、产业支持政策(王贤彬和陈春秀,2023)、商事制度改革(毕青苗等,2024)、稳岗补贴(刘贯春等,2024)、基层经济治理(彭飞等,2024)等。第二,国有企业往往承担稳就业的重担,具有稳定器的作用(曾嶒和唐松,2023)。例如,曾庆生和陈信元(2006)发现国有企业超额雇员更多;Gu等(2020)发现国有企业凭借稳就业的贡献能获得政府补助。第三,部分文献从银行系统出发探究信贷支持的稳就业效应,印证了企业雇佣过程中存在金融摩擦(叶永卫等,2023;Liu等,2023)。少数文献从法治建设的角度探究其就业效应,如Liu等(2021)发现《中华人民共和国物权法》的出台缓解了企业融资约束。本文则是以破产司法改革为场景,说明了破产司法效能的提高能够促进企业就业增长,进一步突出了法治建设在稳就业大局中的积极意义。

中国知网 https://www.cnki.net

二、制度背景与理论分析

（一）中国企业破产法律制度背景

完善的破产制度能够助力陷入绝境企业“规范退出”、帮助经营困难企业“涅槃重生”、警醒正常运行企业“向死而生”（王欣新，2022）。自改革开放以来，中国企业破产法律制度一直在完善，大致经历了三次重大变革。

第一次变革为1986年12月2日《中华人民共和国企业破产法（试行）》的颁布。该法填补了中国法律体系在企业市场退出方面的空白，具有从计划经济体制向市场经济体制转型的过渡特征。主要体现在：适用范围偏重国有企业；条文简单，执行操作难度较大；对债权人保护重视不足；政府机关干预破产程序的成分过多等。

第二次变革为2006年8月27日《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）的颁布。该法建立了较为完善的企业破产法律框架，并强调了债权人利益保护①。然而，由于地方政府保护主义、法院破产审判专业团队匮乏、牵涉利益主体广泛和破产案件本身较为复杂等，《企业破产法》的执行并不充分，表现为司法程序执行薄弱、审理周期冗长、财产清偿率较低、制度运行成本偏高等问题（Fan等，2013）。由于现实中破产司法效能较低，企业不愿寻求法院的破产协助，往往通过行政吊销执照的方式退出市场（李曙光和王佐发，2011）。如图1所示，《企业破产法》通过后，中国破产案件审结数并未显著增加。

第三次变革为启动破产司法改革以推进《企业破产法》的实施。2014年11月16日，最高人民法院启动破产案件审理方式改革试点，旨在提高企业破产案件审理工作的效率。此次试点由最高人民法院负责检查和指导，选取了21个不同级别的地方法院负责发掘并探索解决制约破产法律实施的制度性、机制性问题，最高人民法院针对试点成果还会制定司法解释和指导意见。最高人民法院指定了每一个试点人民法院的试点工作，这使得试点法院有各自的工作侧重点，试点法院的名单和工作侧重点详见附表1②。根据工作侧重点，试点法院大致可以分为两类：一类是“执行高效”，强调提高已有破产程序的执行效率，包括破产案件集中管辖、专业审判组织、破产程序的启动和破产审判程序的简化。另一类是“制度完善”，着重完善企业破产审判制度，包括破产管理人制度、府院联动机制、债权人会议制度、企业破产程序衔接等。

最高人民法院推动的企业破产案件审理改革试点，调动了试点法院破产案件审判的积极性，丰富了破产审判经验，完善了破产工作机制，促进了破产案件审判人才的专业化，是推动《企业破产法》实施的重要改革。在世界银行《全球营商环境报告（2020）》评价市场救治退出机制与质效的“办理破产”指标排名中，中国的全球排名从2013年的82位跃升至2020年的51位。此外，法院受理案件的积极性显著提高，2014年后中国破产案件审结数量开始大幅度提升。如附图1所示，上市公司债务纠纷案件数走势与全国层面破产案件数走势基本一致。这表明破产司法改革取得了显著成效。

（二）理论分析

破产是债权人参与企业治理的法律途径。随着破产司法程序完善和成本降低，破产司法改革一方面会强化债务契约的执行，加强债权人保护；另一方面可能威胁债务人的私人利益，提高控制

① 相比于旧法，《企业破产法》有如下重大变化：以破产预防和企业拯救为目标，首次正式引入重整制度；引入了市场化的破产管理人制度替代清算组制度；适用范围扩大到所有类型企业法人；明确指出担保债权人优先于企业职工；更加重视债权人自治（无需债权人举证说明债务人是否已严重亏损或资不抵债）。

② 本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站，下同。

中国知网 https://www.cnki.net

权转移风险。因此,本文从债权人和债务人两个角度出发,分别阐述破产司法改革对企业事前劳动雇佣决策的影响。

1.债权人保护机制

破产司法改革通过提升债务纠纷处置效率,加强了债权人保护,有利于提振债权人资金供给意愿,缓解企业融资约束(Djankov等,2008;Ponticelli和Alencar,2016)。得益于融资约束的缓解,破产司法改革对企业劳动雇佣可能产生直接或间接促进作用。一方面,企业劳动雇佣可能面临融资约束的掣肘。理论上,由于薪酬现金支出和经营现金流入的发生时间不一致,加上雇佣相关的固定成本,如存在搜寻、招聘和培训等费用,因而外部融资可得性将影响企业薪酬支付能力(Benmelech等,2021)。例如,Chodorow-Reich(2014)以2008年雷曼银行的倒闭为外生冲击,揭示了银行贷款可得性的下降对企业雇佣具有显著的负面影响。因此,破产司法改革通过缓解劳动雇佣过程中的融资约束,可直接促进企业扩大劳动雇佣规模。另一方面,投资活动也可能面临融资约束(Fazzari等,1987)。融资约束的缓解可促进企业投资,对企业扩大劳动雇佣可能有间接作用,但影响方向取决于资本和劳动力的替代弹性。若资本和劳动力互补,投资的增加对企业劳动雇佣也有促进作用。例如,Fonseca和Van Doornik(2022)发现巴西的破产改革通过缓解企业融资约束促进了企业投资,在资本和劳动互补的条件下,企业扩大了雇佣规模,特别是高技能劳动力的雇佣规模。若资本和劳动力为相互替代关系,则投资的扩张反而会对劳动雇佣需求起抑制作用。例如,Kim等(2023)发现中国上市公司在股权增发条件放松后加大了技术投资,技术投资对低技能工人的减少效应超过对高技能工人的增加效应,整体上导致企业雇佣规模下降。

综上所述,破产司法改革通过加强债权人保护有望促进企业劳动雇佣。但该机制能否成立依赖于破产司法改革是否缓解了企业融资约束,企业劳动雇佣是否受融资约束、资本和劳动力是否互补等条件,有待实证检验。

2.控制权转移风险机制

在破产司法改革前,由于破产司法效率不高,庭外谈判是处理债务违约和财务困境的主要方法,谈判中债权人往往被动接受重整方案或选择和解(Fan等,2013)。破产司法改革畅通了企业退出市场的渠道,同时也加大了企业控制权转移风险。从破产过程来看,债权人不直接行使对企业的控制权,但可以将企业的控制权转移至法院和破产管理人手中,对既有控制人的控制权构成威胁①。从破产结果来看,一旦破产清算,企业既有控制权将转移,资产所有权也将易主。即使是破产重整,既有内部控制人也可能在债务重组中失去控制权。例如,海南航空集团在通过引入战略投资者完成债务重组的过程中,航空主业("海航航空集团")实际控制权被移交至战略投资者方大集团②。控制权是内部控制人极其重要的权力,控制权的维护不仅有助于保护公司免受外部不利干预,捍卫公司战略方向和整体价值(Cunningham等,2021),还是内部控制人私人利益的重要保障(Grossman和Hart,1988)。因此,内部控制人会尽力预防控制权转移风险。

由于破产司法的强化将提高控制权转移风险,内部控制人可能在事前调整要素投入结构。企业基本的要素投入为劳动力和资本,由于劳动雇佣相比于资本投入在缓解控制权转移风险方面具有三个优势,企业的要素选择将转向劳动力。首先,劳动雇佣相比于资本投入对外部融资依赖较

① 中国现行破产法确立了破产管理人制度,并将其置于重整中默认企业接管者的地位。尽管债权人不直接行使对企业的控制权,但破产法赋予了"债权人会议"更换管理人、决定继续或者停止债务人的营业、审核破产重整计划和企业财务处置等权力,以保障债权人的权益。

② 资料来源于https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_14501377。

中国知网 https://www.cnki.net

小,有助于降低财务风险。薪酬支付在很大程度上可以通过经营收入来周转,收支的期限错配程度不高,因而对外部融资的需求较低(Benmelech等,2021)。相反,资本投入在前期需要大量资金,而收益分散在未来,这使得投资对于外部融资的需求很高。在以银行主导的间接融资体系下,增加外部融资通常意味着增加债务融资(钟宁桦等,2016)。因此,相对于资本投入,劳动雇佣对企业债务偿还压力和财务杠杆的影响相对较小,因而对破产可能性的影响相对较小,从而可以相对缓解控制权转移风险。其次,劳动力相比于资本更不容易被债权人控制,有助于降低清算风险。债权人即使通过破产掌握企业控制权,也不能拥有劳动者,难以用企业的劳动雇佣关系确保债务偿还。相反,债权人凭借债务合约往往有权控制资产,通过出售资产能够保障债务偿还。因此,资本投入形成的资产将使得债权人更容易执行债务合约,甚至激励债权人过度清算资产(Vig,2013)。所以,劳动雇佣更有助于降低企业的清算风险,保护内部控制人对企业的控制权。最后,劳动雇佣相比于资本投入更容易被调整,有助于分散企业经营风险。劳动合约基本可以在一年内对外部冲击做出调整(Garin和Silvério, 2024)。相反,资本投入具有不可逆性、回收周期长和专有性高的特点,形成的资产短期内难以再调整和出售(Kermani和Ma,2023)。因此,一旦经营决策失误,前期资本投入可能会形成较大损失。相反,劳动雇佣通过灵活调整则可以减轻损失。此外,企业在经营不善时还可以与员工重新商议工资,并通过破产威胁压低员工的工资议价能力,将部分财务风险转嫁给员工。这是因为,一旦企业破产,员工人力资本中具有企业特质性的部分将贬值。为此,员工愿意接受更低的工资以防止企业破产(Graham等,2023)。综合来看,劳动雇佣相比于资本投入更有利于缓解外部冲击的负面影响,避免企业经营不善恶化至破产,从而稳定既有的企业控制权。

综上所述,劳动雇佣较之资本投入更有利于减轻企业债务偿还压力、降低资产清算风险和分散经营风险,在缓解控制权转移风险方面有更大的优势。随着破产司法改革提高了企业的控制权转移风险,内部控制人使用劳动力的激励将增强,从而有助于企业扩大劳动雇佣规模。

基于上述分析,本文提出如下三个假说。

假说1:破产案件审理方式改革后,试点地区内企业雇佣规模相比于非试点地区企业会显著扩大。

假说2:如果融资约束机制成立,试点地区内企业投融资规模相比于非试点地区企业会显著扩大。

假说3:如果控制权转移风险机制成立,试点地区内企业资本密集度相比于非试点地区企业会显著降低。

三、研究设计

(一)数据样本

本文选择中国A股上市企业作为研究对象。这一选择基于以下三个关键理由。首先,面临潜在破产风险的上市公司比例并不低(李晓溪和饶品贵,2022)。其次,上市公司的数据更为详细,包括财务报表、公司治理信息等。最后,尽管上市公司破产案件数量相对较少,但上市公司破产案件数量和债务纠纷案件数量的趋势基本一致于全国破产案件数,具体如图3和附图1所示。本文的样本区间是2009~2019年。为了避免重大公共卫生事件的冲击,本文将样本期截至2019年。同时,破产审理改革试点为2014年,前后五年的时间窗口既可以保障DID估计样本充裕性,也可避免样本过宽带来其他政策的混淆效应。

本文使用的企业财务和治理特征数据主要来自国泰安数据库(CSMAR),在剔除金融类上市企业(833条)、ST类及PT类股票(2247条)、2014年政策发生后才上市的企业(3462条)和变量有缺失值的样本(1082条)后,最终获得2172家企业的20255条观测样本。为了全面评估破产案件审理方

中国知网 https://www.cnki.net

式改革试点的政策效应,本文还使用了:城市层面特征变量,数据来自《中国城市统计年鉴》;上市公司子公司注册信息,数据来自CSMAR上市公司子公司情况表和子公司退出情况表(2008~2020年);上市公司诉讼案件统计,数据整理自CSMAR诉讼仲裁库;分岗位员工人数统计,数据来自东方财富Choice数据库。

(二)识别策略和模型设定

2014年11月,最高人民法院选取部分法院开展破产案件审理方式改革试点,本文以该破产司法改革为外生冲击,构建如下回归模型:

$$Employ_{it} = \alpha + \beta \times Treat_c \times Post_t + \theta \times Controls_{it} + f_i + f_c + f_t + f_n + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,$Employ_{it}$度量的是企业雇佣规模,具体为企业i在第t年的在职员工人数的自然对数。核心解释变量为*Treat*和*Post*的交乘项。根据《企业破产法》规定,破产案件由债务人住所地人民法院管辖。如果上市企业总部办公地位于试点人民法院的管辖范围内,本文将其视为受到破产审判司法改革试点的影响,对应的*Treat*取值为1,否则为0。同时,如果观测发生在2014年及之后,*Post*取值为1,否则为0。参考王永钦和董雯(2020)、刘贯春等(2021)、江轩宇和朱冰(2022)的做法,本文控制如下企业层面变量:企业规模(*Size*)、资产负债率(*Lev*)、总资产利润率(*ROA*)、主营业务收入增长率(*Growth*)、企业年龄(*FirmAge*)、第一大股东持股比例(*Top*1)、独立董事占比(*Indep*)、产权性质(*SOE*)、企业现金流(*CashFlow*)和托宾Q(*TobinQ*),变量具体定义见附表4。本文还加入了企业个体(f_i)、年份(f_t)、城市(f_c)和行业(f_n)四个维度的固定效应,以进一步控制不可观测因素的干扰。本文回归系数的标准误在企业层面聚类调整,并且所有连续变量均在1%水平上下缩尾。

(三)描述性统计

主要变量的描述性统计结果如附表4-2所示。企业在职员工总数自然对数的最大值为11.251,最小值为4.595,标准差为1.273,说明企业间员工雇佣规模存在较大差异。*Treat*均值为0.259,*Post*均值为0.583,说明大约25.9%的样本位于破产司法改革试点地区,大约58.3%的样本位于司法改革试点政策之后。*Treat*×*Post*的均值为0.151,即有15.1%的样本在改革后位于试点地区。经比较,本文控制变量的分布特征与现有文献基本一致。

四、实证检验和分析

(一)破产司法改革与雇佣规模

本文在控制个体和年份固定效应基础上,逐步加入城市固定效应、行业固定效应和控制变量,表1分别报告了各模型设定的估计结果。可见,无论模型设定如何变化,估计系数均至少在5%的水平上显著为正。由于第(6)列中模型的设定最为严格,且估计系数最小,因此本文以同时加入了个体、时间、城市和行业固定效应的模型作为基准回归模型①。在第(6)列中,核心解释变量系数值为0.071,这意味着破产司法改革试点后,较未试点地区企业,试点法院管辖范围内的企业雇佣规模平均提升7.1%②。初步的研究结果支持破产司法改革会扩大企业雇佣规模的理论预期。

① 根据统计,样本中共有2172家企业,其中739家企业发生了行业变更,74个企业由于迁址导致所在城市发生变更。因此,即使引入了个体固定效应,回归中的城市固定效应和行业固定效应也不会被完全吸收。

② 本文的结果与其他经济政策的就业促进效果相当。例如,叶永卫等(2023)发现《贷款风险分类指引》的出台导致企业劳动力雇佣规模下降10.06%;肖人瑞等(2021)发现加速折旧政策导致企业雇佣规模提高了7%;陈胜蓝等(2023)发现《中华人民共和国中小企业促进法》实施导致企业劳动力雇佣规模提高约3.85%。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　破产司法改革对企业雇佣规模的影响

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Employ	*Employ*	*Employ*	*Employ*	*Employ*	*Employ*
Treat×Post	0.098***	0.102***	0.101***	0.072**	0.074**	0.071***
	(0.034)	(0.034)	(0.032)	(0.029)	(0.029)	(0.026)
控制变量	否	否	否	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	否	是	是	否	是	是
行业固定效应	否	否	是	否	否	是
调整 R^2 值	0.871	0.874	0.880	0.916	0.917	0.923
样本量	20255	20255	20255	20255	20255	20255

注：*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著，括号内为企业层面聚类稳健标准误。为节约篇幅，后文仅报告是否加入了控制变量，不再汇报具体的控制变量回归结果，完整回归结果留存备索。

(二)平行趋势检验

DID识别因果关系的前提是平行趋势假设的满足，本文通过检验实验组和控制组雇佣规模在破产司法改革前可观测的趋势是否一致，间接推断该假设能否满足。具体而言，本文以2009年为基期，生成各年份虚拟变量，再将其与处理变量*Treat*交乘，最后将所有交乘项一并纳入式(1)。结果发现：首先，无论模型中是否加入控制变量，在破产司法改革实施前，交乘项的系数均不显著。这表明在改革前实验组和控制组雇佣规模没有显著趋势差异，满足了平行趋势假设对事前趋势的要求。其次，试点范围内企业的雇佣规模相对于试点外企业在破产司法改革后才开始显著扩张。最后，改革后实验组相对于控制组雇佣规模一直显著扩张，在样本区间内并没有明显回撤，证明了破产司法改革的稳就业作用具有长效性(详细实证结果见附录二)。图2展示了95%置信水平上的动态效应，更加直观地呈现了事前平行趋势的存在。

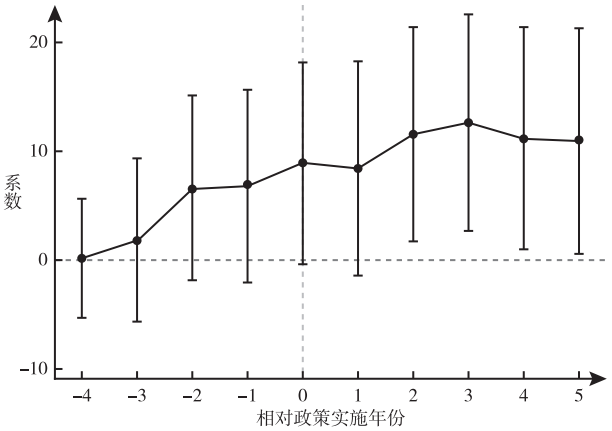

图2　破产司法改革对企业雇佣的动态效应

注：该图展示的是加入了企业控制变量的回归结果。基期为2009年，竖线为95%水平上的置信区间。

中国知网 https://www.cnki.net

(三)稳健性检验

1.排除同期其他司法改革

DID方法的有效性在于因果效应能够准确地归因于研究政策,而在同一时期其他政策可能会引起混淆效应(Nunn和Qian,2011)。为确保识别有效性,本文引入了样本时间段内可能对企业经营产生影响的司法改革,包括清算与破产法庭的大规模设立(*Qingpo*)、巡回法庭的设立(*Circle_Court*)和环保法庭的设立(*Env_Court*)。将这些政策虚拟变量纳入基准模型回归,具体结果如表2第(1)列所示。结果表明,同期其他司法改革除了清算与破产法庭的大规模设立外均无显著效果①,破产司法改革的系数在1%的水平上仍然显著,且系数大小与基准回归的结果一致。这表明同期相关政策对于本文识别的影响有限,进一步强化了将政策效应归因于破产司法改革的可信性。

2.寻找更加相似的控制组

试点地区由最高人民法院选取,试点资格分配中的非随机因素可能造成实验组和控制组之间的系统性差异。为此,本文使用倾向得分匹配(Propensity Score Matching,PSM)方法为实验组选择更加相似的控制组。具体而言,本文以处理变量*Treat*为被解释变量,以模型(1)中的所有控制变量为匹配变量,采用Logit模型估计倾向得分。基准的匹配规则设定为在半径0.05范围内以1∶2的比例依据邻近原则进行匹配,样本配对过程逐年进行并且允许有放回抽样。本文附录五报告了PSM匹配变量的平衡性检验结果和倾向性得分分布②。表2第(2)列报告了匹配后的DID估计结果。可见,在匹配更相似的控制组后,破产司法改革的就业促进效应依然稳健。

3.考虑母子公司所在地差异

中国破产案件的受理遵循属地管辖原则。虽然本文以总部所在地为依据识别了上市公司是否受破产司法改革的影响,但子公司与母公司所在地的差异可能会干扰实验组度量的准确性。本文依据上市公司子公司注册时间和地址,将母子公司所在地差异纳入回归模型,具体步骤如下:(1)分年度识别每个上市公司位于破产司法改革试点地区的子公司数量;(2)试点地区子公司总数除以上市公司子公司总数,得到刻画上市公司受破产司法改革影响程度的连续变量*Exposure*;(3)将*Exposure*替代模型(1)中的*Treat*进一步回归。回归结果如表2第(3)列所示,*Exposure*×*Post*的系数显著为正,并且系数大小与基准回归估计的系数基本一致。这表明在考虑母子公司所在地差异后前文得到的结论依然成立。

4.增加控制变量

为进一步控制遗漏变量对本文估计结果的影响,本文在模型(1)基础上分别加入如下控制变量:地级市经济社会情况,包括地区金融机构人民币存款与地区生产总值之比(*FinDep*)、人均地区生产总值(*PerGDP*)和每万人普通高等学校在校学生数(*PerCollege*),以控制区域层面劳动力供求因素的影响;行业—年份交互固定效应,以控制行业层面在样本期间发生的冲击。结果如表2第(4)~(5)列所示,加入上述控制变量后,核心解释变量的结果与基准回归并无明显差异。

5.更换样本地区范围

针对不同级别试点法院改革的影响和效力可能不同的担忧,本文通过更换样本范围进行了

① *Qingpo*的系数显著为正,这可能与清算与破产法庭的大规模设立也提高了破产司法效率有关(Li和Ponticelli,2022)。

② 为减弱PSM-DID估计结果对匹配规则的依赖,本文在主估计模型的基础上分别采用1∶3的比例匹配、半径为0.01的邻近区间和核密度方法进行稳健性检验,结果见附录五。

中国知网 https://www.cnki.net

稳健性检验。首先,吉林省和上海市高级人民法院直接参与破产司法改革。同时,与一般地级市相比,直辖市行政级别也更高。因此,本文拟剔除吉林省、上海市和重庆市三个特殊地区的样本后再检验。其次,参考潘越等(2022)的做法,本文仅用中级人民试点法院作为实验组。结果如表2第(6)列和第(7)列所示,在剔除特殊地区和试点法院的影响后,本文的结果依然在5%的水平上显著,并且系数大小和基准检验结果相差不大。这表明政策效果不是由部分特殊试点法院所驱动的。

表2　稳健性检验

变量	(1) 加入同期政策	(2) PSM-DID	(3) 考虑子公司地址	(4) 加入区域因素	(5) 加入行业—年份固定效应	(6) 剔除三个特殊地区样本	(7) 仅用中级人民法院试点	(8) 2016年之前的样本
Treat×Post	0.070***	0.078***		0.068***	0.055**	0.061**	0.062**	0.054**
	(0.026)	(0.026)		(0.026)	(0.027)	(0.029)	(0.029)	(0.022)
Exposure×Post			0.077*					
			(0.043)					
Exposure			-0.005					
			(0.069)					
Qingpo	0.027*							
	(0.015)							
Circle_court	-0.008							
	(0.018)							
Env_court	0.027							
	(0.017)							
Findep				-0.083***				
				(0.022)				
PerGDP				-0.050				
				(0.032)				
PerCollege				-0.015				
				(0.027)				
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	否	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	否	是	是	是
行业×年份固定效应	否	否	否	否	是	否	否	否
调整R^2值	0.923	0.918	0.922	0.923	0.924	0.929	0.929	0.939
样本量	20255	12128	20053	18632	20255	18029	18210	12296

注:同表1。

中国知网 https://www.cnki.net

6.更换样本时间范围

为错开清算与破产审判庭大规模设立的年份,本文还使用2016年之前的样本回归。结果如表2第(8)列所示,破产司法改革政策效果的系数仍显著为正。因此,即使我们严格排除了清算与破产审判庭设立的干扰,破产司法改革依然具有显著的就业促进效果,本文的结果依然是稳健成立的。

(四)破产司法改革对地区就业情况的影响

为进一步验证破产司法改革的就业促进效应,本文还在城市层面进行了分析。破产司法改革在微观层面促进了企业就业规模的扩大,这种就业促进效应在宏观层面可能也有所体现。此外,地区面板数据的使用能够较好地控制地区因素,如果在城市层面也能找到破产司法改革对就业的促进作用的证据,将进一步强化本文主检验的结论的可信度。我们在城市面板数据的基础上设计了模型(2),以更全面地探究破产司法改革在城市层面的政策效果。

$$Output_{ct} = \delta + \beta^{c} \times Pilot_{c} \times Post_{t} + \eta \times Controls_{ct} + f_{c} + f_{t} + \varepsilon_{ct} \quad (2)$$

其中,下标c和t分别代表第c个城市和第t年。$Output$为城市层面的被解释变量,包括就业规模($EmployScale$)和就业率($EmployRatio$)。政策虚拟变量$Pilot_c$和时间虚拟变量$Post_t$的交乘项为核心解释变量,β^c为其系数。参考赵仁杰和张家凯(2022)、潘越等(2022)的研究,本文在区域面板回归的过程中控制如下城市层面的变量:经济发展($Growth$)、财政支出($PubExp$)、金融发展(Fin)、人口密度($PopDensity$)、产业结构($Second$)、对外开放水平($Openness$),这些变量的具体定义见附表4。本文还加入了城市固定效应(f_c)和年份固定效应(f_t)以进一步控制不可观测因素的影响。城市层面相关特征变量主要来自《中国城市统计年鉴》。所有连续变量在1%水平上缩尾。

结果如表3所示。第(1)~(2)列的结果表明,破产司法改革显著促进了城市的就业规模和就业率,这说明破产司法改革有助于改善城市的就业状况。区域层面上的就业促进效果进一步验证了企业层面回归结果的稳健性。

表3　破产司法改革在城市层面的政策效果

变量	(1) *EmployScale*	(2) *EmployRatio*
Pilot×Post	0.121***	0.033**
	(0.043)	(0.014)
城市层面控制变量	是	是
年份固定效应	是	是
城市固定效应	是	是
调整R^2值	0.967	0.914
样本量	2661	2661

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为在城市层面聚类后的稳健标准误。

五、进一步检验

(一)机制分析

1.融资约束机制

依据假说2,如果破产司法改革加强了债权人保护,原先限制企业投融资规模扩张的融资约束

中国知网 https://www.cnki.net

将得到缓解。本文拟检验破产司法改革对企业投融资规模的影响以验证假说2。在本文中,负债总额(*Debt*)的自然对数被选为衡量债务规模的指标,而长期资产现金支出(*Invest*1)和固定资产净额(*Invest*2)的自然对数被用来反映投资规模①。结果如表4第(1)~(3)列所示,破产司法改革并未显著扩大企业的投融资规模。初步的研究结果不符合融资约束机制预期,假说2不成立。

总量信息可能掩盖企业的结构性调整,本文拟从融资结构出发深入考察破产司法改革对企业融资决策的影响。首先,高比例的短期负债会加剧企业短期偿债压力和破产风险,放大高杠杆的负面作用。本文以短期借款与一年到期的长期借款之和与总资产的比值构建短期借款依赖度(*SLDP*),该变量反映企业债务的期限结构。其次,本文还区分金融负债和经营负债。相比金融负债,经营负债往往没有抵押品保障,非担保债权人造成的提前清算风险也更小(Petersen和Rajan,1997)。具体而言,金融负债为短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和应付债券总额的自然对数(*FinDebt*),经营负债为负债总额减金融负债总额之差的自然对数(*BusiDebt*)。最后,商业信用是经营负债的典型代表。参考陈胜蓝等(2023)的做法,本文还使用应付账款与预收账款之和与企业总资产的比重的百分数衡量企业商业信用使用情况(*CreDebt*)。结果如表4第(4)~(7)列所示,破产司法改革后企业短期借款依赖度降低,清算风险较小的经营负债和商业信用的使用显著增加,而金融负债规模并没有显著扩大。综合来看,虽然破产司法改革有助于债务清偿和改善企业债务融资环境,但本文没有找到支持破产司法改革推动信贷规模扩张的证据。

融资约束机制之所以不成立,可能的解释是企业均衡的投融资规模取决于债权人资金供给和企业资金需求的相互作用(Schoenherr和Starmans,2022)。破产司法改革通过保护债权人利益会刺激外部资金供给,但与之相关的风险亦会抑制企业资金需求。具体而言,《企业破产法》执行力的提高增大了事后惩罚的可能性,强化了债务合约的约束,企业在选择债务为投资融资时可能会更加谨慎。李晓溪和饶品贵(2022)发现破产法庭设立后企业会加快调整尤其是向下调整资本结构,这是因为债务破产司法强化提高了企业对破产风险的感知,约束了企业过度负债。本文的发现同样支持破产风险会抑制资金需求的结论。

表4　融资约束机制检验

变量	(1) *Debt*	(2) *Invest*1	(3) *Invest*2	(4) *SLDP*	(5) *FinDebt*	(6) *BusiDebt*	(7) *CreDebt*
Treat×*Post*	0.019	0.006	−0.001	−0.009***	0.302	0.037**	0.582*
	(0.012)	(0.036)	(0.004)	(0.003)	(0.228)	(0.017)	(0.307)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是
调整R^2值	0.991	0.909	0.822	0.756	0.658	0.972	0.816
样本量	20255	20255	20255	19434	19633	20252	20255

注:同表1。

① *Invest*1=ln(1+购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金)。

中国知网 https://www.cnki.net

2.控制权转移风险机制

控制权转移风险机制源自破产会威胁企业的控制权。为此,本文首先拟调查上市公司在破产中丧失控制权的基本情况。如图3所示,2009~2012年,上市公司相关破产案件为0,2013年后破产案件总数,特别是清算类案件数量,开始出现并逐渐增多。据统计,2009~2019年上市公司相关破产清算案件的比例高达51.4%,破产重整案件中实际控制人发生变更的案件占比约22.4%。可见,上市公司相关的破产案件数和丧失控制权的案件数在2009~2019年均取得了显著的增长,并且破产案件中内部人丧失控制权的比例较高。因此,上市公司一旦进入破产,控制权转移发生转移的概率并不低,这突出了内部人事前预防破产导致的控制权转移风险的重要性。

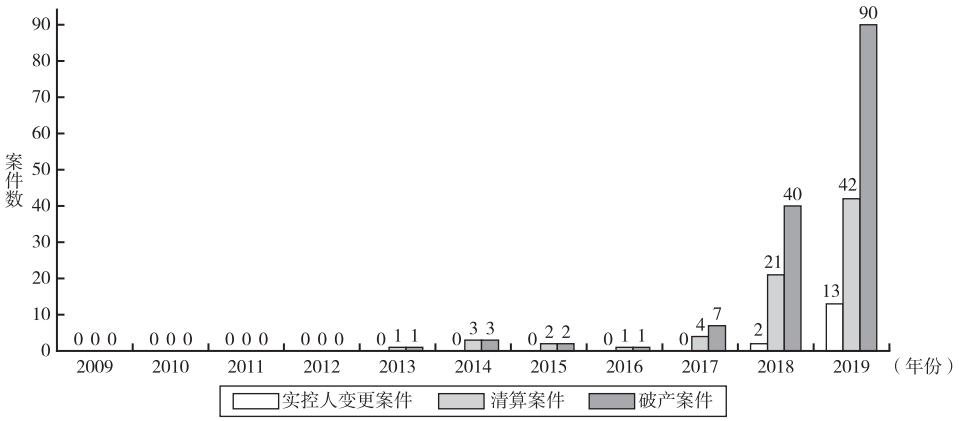

图3 2009~2019年上市公司相关破产案件统计

注:破产重整案件表包括上市公司本身及其关联方被申请破产的案件,本文统称为"上市公司相关破产案件"。"实控人变更案件"为实际控制人发生变更的破产案件,"清算案件"为破产清算类案件,"破产案件"为破产案件总数。

资料来源:CSMAR破产重整案件表。

依据假说3,在缓解控制权转移风险方面,劳动雇佣相比于资本使用更有优势,这将激励企业要素投入从资本使用转向劳动雇佣。由于资本更加容易被债权人控制和执行,资本密集度越高,企业受强势债权人的威胁越大,这种要素替代效应可能越强。为验证上述假说,本文借鉴刘贯春等(2021)的做法,将资本密集度(K/L)定义为固定效应资产净额除以员工总数后的自然对数,并且以资本密集度的行业—年份的中位数为分组依据开展异质性检验。结果如表5第(1)~(3)列所示。可以看到,破产司法改革后,企业的资本密集度显著降低9.2%,破产司法改革的政策效应主要发生在资本密度高的样本中。该结果符合控制权权益风险机制的预期,初步验证了假说3。

事前债务违约风险越高,企业越有可能进入破产司法程序,控制权转移风险机制的作用也就越强。参考Geng和Pan(2019)的做法,债务违约风险由上市企业的年度违约距离(DM)度量①。该指标值越大,企业离财务困境临界点越远,债务违约风险越低。本文计算各上市企业2009~2013年

① 考虑到中国上市企业缺乏系统准确的信用风险度量,本文借鉴Merton(1974)的实物期权理论,使用上市企业的市场价值、债务面值,以及市场价值波动率的信息衡量企业的债务违约风险。但由于缺乏足够大的历史违约样本来推断中国企业债务违约的概率分布,本文仅使用DM作为债务违约风险的代理。

中国知网 https://www.cnki.net

*DM*平均值，当企业的*DM*均值高于中位数，视为政策实施前债务违约风险较低。结果如表5第(4)~(5)列所示，破产司法改革的就业促进效应在事前债务违约风险较高的组中更加显著，这与控制权权益风险机制的预期是一致的。

表5　　控制权转移风险机制检验

变量	(1) *K/L*	(2) *K/L_Low*	(3) *K/L_High*	(4) *DM_Low*	(5) *DM_High*
Treat×Post	−0.072*	0.016	0.102***	0.120**	0.045
	(0.038)	(0.031)	(0.036)	(0.049)	(0.029)
控制变量	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是
调整R^2值	0.771	0.946	0.938	0.918	0.922
样本量	20241	9893	10362	6337	13918
经验P值		0.000		0.008	

注：当分组变量等于中位数，本文统一为分组虚拟变量赋值1，这使得两组的样本量不均衡。为排除样本规模引起的显著性差异，本文借鉴连玉君等(2010)的做法，通过自体抽样(Bootstrap)500次计算经验P值，以比较组间差异显著性。其余同表1。

(二)异质性分析

1.基于内部控制人持股比例

企业内部决策者使用劳动替代资本的激励源自控制权收益。在企业持续经营过程中，外部债权人并不掌握控制权，企业控制权归属于控股股东并在一定安排下委托给管理层具体行使(本文统称二者为内部控制人)。与控制权相关的私人收益越多，内部控制人越有激励在经营中投入劳动力以保护控制权。借鉴Schoenherr和Starmans(2022)的思路，本文以管理层的持股比例(*Mgmt*)和控股股东持股比例(*Cont*)衡量内部控制人控制权转移风险的暴露度，然后分别依据持股比例的年度和行业中位数进行分组。结果如表6第(1)~(4)列所示，在控股股东和管理层持股比例更高的一组中，即破产风险威胁控制人私人利益更大的样本中，破产司法强化的就业促进效应更为明显。这进一步验证了破产司法改革就业促进效应与控制权转移风险有关。

2.基于企业资产性质

企业资产被执行难度越低，债权人越容易出售资产以保障权益清偿，这将使得债权人更愿意使用清算程序，而非在重整程序中与企业反复谈判(Moore等，1993；王欣新，2022)，这也被称为“清算风险”。清算风险将更显著地威胁企业内部人的控制权，激励其在要素投入中更多使用劳动力。相比于有形资产，无形资产在企业内外部的信息不对称更强，难以被债权人执行(Corrado等，2022)。因此，本文使用无形资产比例(*IA*)作为公司资产可执行程度的代理，当无形资产比例低于年度和行业中位数时，该企业被视为资产更容易执行。结果如表6第(5)列和第(6)列所示，破产司法改革的

中国知网 https://www.cnki.net

政策效果在资产执行难度更低的一组中更显著。这说明资产清算风险确实会影响政策效果的发挥,同样符合控制权转移风险机制的预期。

3.基于政府考核压力

中国的破产制度仍处于建设中,政府是企业破产过程中不可或缺的角色。例如,宋淑琴和陈澈(2021)发现企业通过扩大就业规模,更有可能争取到政府的帮助以降低企业清算破产风险。理论上,当地方政府考核压力越大,政府支持企业以稳就业的动机就越强(Gu等,2020)。借鉴钱先航等(2011)的方法,本文使用地级市国内生产总值增长率、财政盈余水平及失业率的相对排名信息构建政府考核压力综合指数(*PP*)。该指数越大意味着政府考核压力越大,其对企业破产引发的职工安置问题就愈发敏感。本文依据该指数的年度中位数分组,回归结果如表6第(7)~(8)列所示。可见,破产司法强化的稳就业效应主要发生在政府考核压力大的地区。这说明企业在要素投入上偏向劳动力的激励确实与地方政府的支持有关联。

表6　　异质性分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mgm_Low	*Mgm_High*	*Cont_Low*	*Cont_High*	*IA_Low*	*IA_High*	*PP_Low*	*PP_High*
Treat×Post	0.039	0.092***	0.017	0.114***	0.143***	0.013	0.037	0.086***
	(0.042)	(0.032)	(0.036)	(0.035)	(0.036)	(0.034)	(0.040)	(0.028)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
调整R^2值	0.929	0.934	0.926	0.937	0.934	0.934	0.945	0.926
样本量	8517	11738	9893	10362	9896	10359	5237	15018
经验P值	0.006		0.000		0.000		0.048	

注:同表5。

(三)破产司法改革与劳动雇佣结构

1.技能结构

破产司法改革促进了企业就业的增长,是否还会推动企业人力资本的升级呢?一方面,企业在破产司法改革后,改善经营的动力增强,可能更愿意雇佣更多高素质人才以改善经营。另一方面,考虑到债权人对工资现金流的关注(宋淑琴和陈澈,2021),企业人才战略可能倾向于追求数量而非质量,因为这有利于通过控制员工成本减轻工资现金流支出对债权保障程度的侵蚀。同时,由于人力资本具有专有性,破产将造成员工人力资本损失(Graham等,2023),在市场退出可能性提高的背景下,企业提升人力资本的难度可能会加大(Baghai等,2021)。因此,关于破产司法改革后企业是否会提高劳动力质量,理论上的回答并不清晰,需要进一步实证检验。

为检验上述假说,本文首先从员工学历结构度量企业人力资本。高学历员工越多,企业人力资

中国知网 https://www.cnki.net

本往往更加丰富。本文根据受教育年限来区分员工学历结构,将大专及以上的受教育水平视为高学历,反之为低学历。企业不同学历结构人数的自然对数及其占在职员工人数的比例分别作为被解释变量加入模型(1)。如表7第(1)~(2)列所示,破产司法改革显著降低了高学历员工的比例(*HighRatio*),对高学历员工的雇佣规模(*HighScale*)并没有显著的影响。第(3)~(4)列发现破产司法改革对低学历员工的比例(*LowRatio*)和雇佣规模(*LowScale*)均有促进作用。该结果说明破产司法改革企业扩大了低学历员工的雇佣规模,而非高学历员工,企业在破产司法改革对劳动雇佣的促进效应主要体现在数量而非质量上。

本文还从薪酬支付结构间接度量企业人力资本投资。相比于普通员工,管理层的人力资本往往更丰富。企业在管理层(*ManSal*)和普通员工(*PerSal*)之间的薪酬支付结构,在一定程度上能够反映企业对人力资本的重视程度。结果如表7第(5)~(7)列所示,破产司法改革降低了企业平均薪酬,但对管理层的人均薪酬和薪酬支出总规模(*TotSal*)没有显著影响。该结果进一步说明企业在破产司法改革后,更有可能追求劳动雇佣数量的增长,而非员工人力资本的提升。企业追求劳动雇佣数量的增长有助于控制员工成本和工资现金流规模的扩张,该结果也符合强势债权人对工资现金流的关注(宋淑琴和陈澈,2021)。

综合来看,企业在破产司法改革后,更有可能追求劳动雇佣数量增长,而非员工人力资本提升。

表7　破产司法改革与企业人力资本投资

变量	(1) *HighScale*	(2) *HighRatio*	(3) *LowScale*	(4) *LowRatio*	(5) *PerSal*	(6) *ManSal*	(7) *TotSal*
Treat×Post	0.002	−0.027***	0.181***	0.023***	−0.081***	−0.027	−0.009
	(0.038)	(0.008)	(0.067)	(0.008)	(0.022)	(0.018)	(0.020)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是
调整R^2值	0.728	0.709	0.674	0.689	0.720	0.770	0.957
样本量	20255	20255	18862	18862	20020	20022	20053

注:高学历员工数量(*HighScale*)为大专及以上员工人数的自然对数,高学历员工占比(*HighRatio*)为大专及以上员工人数与员工总数的比值。低学历员工数量(*LowScale*)为大专以下员工人数的自然对数,低学历员工占比(*LowRatio*)为大专以下员工人数与员工总数的比值。员工平均薪酬(*PerSal*)、管理层平均薪酬(*ManSal*)和薪酬总额(*TotSal*)均取自然对数。其中,当年薪酬总额为付给职工以及为职工支付的现金与新增应付职工薪酬之和。其余同表1。

2.岗位结构

公司内部的职业结构一定程度上可以反映企业雇佣劳动力的目的。东方财富Choice数据库统计了上市企业不同岗位员工人数,参考姚加权等(2024)的论述,本文将员工分为生产人员(*Prod*)、

中国知网 https://www.cnki.net

业务支持人员(*Supp*)和市场人员(*Sale*)①。其中,生产人员指生产产品和提供服务的员工;业务支持人员主要指从事辅助性和支持性工作的员工,如行政管理、财务管理和技术研发等工作;市场人员指从事产品销售和市场营销的员工。本文以不同岗位员工人数的自然对数作为被解释变量,回归结果如表8所示。通过分析结果发现,破产司法改革对生产人员和业务支持人员规模没有显著影响,但显著扩大了市场人员的雇佣规模。考虑到市场人员的增加有助于在短期内推动销售收入的增长,从而改善企业的财务状况,该结果表明破产司法改革后企业在劳动雇佣方面更加强调提高财务稳健性。

表8　　岗位结构

变量	(1) *Prod*	(2) *Supp*	(3) *Sale*
Treat×Post	0.120 (0.078)	0.041 (0.040)	0.111* (0.063)
控制变量	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
行业固定效应	是	是	是
调整 R^2 值	0.760	0.777	0.738
样本量	18215	18085	19250

注:不同岗位员工人数来自东方财富Choice数据库,所有指标均经过对数化处理。其余同表1。

六、结论和政策建议

在经济下行和去杠杆的周期中,中国市场主体退出制度的法治化改革面临一个潜在担忧:企业破产司法改革是否会加大稳就业压力?本文基于最高法的企业破产案件审理方式改革试点这一准自然实验,使用DID系统检验了破产司法改革对企业雇佣决策的影响,正面回应了上述担忧。实证结果表明,破产司法改革显著推动了企业劳动雇佣规模的扩张,该结论在进行一系列稳健性测试后依然成立,破产司法改革在地区层面亦有就业促进效应。机制检验发现,破产司法改革就业促进效应主要通过控制权转移风险机制实现,因为控制权转移风险提高将强化内部控制人使用劳动力替代资本的激励。本文还进行了异质性讨论,发现在资本密集度较高、事前违约风险较高、内部控制人持股比例较高、资产更易执行的企业中,破产司法改革的就业促进作用更为明显,这些均符合控制权转移风险机制的预期。最后,本文还发现由于强势债权人的关注,破产司法改革对企业薪酬总的现金支出没有显著影响,仅推动企业追求劳动雇佣规模的扩张而非人力资本的升级。本文拓展了中国破产司法改革经济后果的研究,深化了破产司法改革对企业劳动雇佣决策的理论逻辑,从法

① 东方财富Choice数据库根据上市公司财务报告,对技术人员、生产人员、财务人员、研发人员、管理人员和销售人员的数量进行了统计。在本文中,将业务人员定义为技术人员、财务人员、研发人员和管理人员的总和。

中国知网 https://www.cnki.net

治建设角度为稳就业提供政策启示。

本文的研究结论具有如下三方面的政策含义。第一,法院可以持续推动企业退出制度法治化建设,在新时期以法治化建设促进就业。在以《企业破产法》为核心的企业市场退出制度逐步完善的背景下,破产司法改革不仅是一项调整经济结构的法律保障机制,其在稳就业方面也展现出了政策目标之外的积极效果。本文研究发现,破产司法制度的优化不仅能为长期经济结构调整提供法律保障,还可以在短期内通过降低诉讼风险和提高控制权转移风险,对促进就业产生积极影响。这为进一步完善和执行破产法律制度提供了重要的理论支持。当前,中国企业通过破产退出市场的比例较低,这限制了破产司法改革稳就业作用的进一步发挥。未来,中国可以继续加强破产司法能力建设,重点推动破产审判人才的专业化培养,加快新一代技术如人工智能在破产案件审判中的应用,完善典型破产案件的共享机制,并探索实施简易破产程序。这些措施将有助于提高破产案件处理效率,降低企业退出过程中的成本和社会影响,从而充分发挥法院在稳就业大局中的独特作用,为经济和就业的良性循环提供坚实保障。

第二,地方政府应明确在破产司法过程中的定位,完善府院联动机制。本文研究发现,破产司法改革能改善企业营商环境预期,激发企业营商活力,使地区创业活跃度显著提高、企业诉讼案件减少、涉诉金额下降,企业营业收入和利润显著增加,推动劳动力向高效率企业配置。因此,为积极发挥破产司法的积极作用,地方政府应积极配合法院工作,灵活运用多种配套制度政策妥善处置破产注销、信用恢复、职工安置等事务,进一步降低破产制度的运行成本,如优化破产企业注销和状态变更登记制度、建立和完善与破产程序相衔接的金融服务工作机制、支持重整企业金融信用修复、切实保护职工和债权人投资者合法权益、建立常态化协调机制、强化信息共享和沟通等。特别是政府应明确自身角色地位,充分尊重法院的破产审判权,平衡好法院、政府、职工、债权人与企业主等主体间各方利益,不宜过度干预司法行为,为无力生还企业浪费资源。

第三,企业应进一步强化主动风险管理意识,全面认识并正视破产法律制度及其对经济运行的深远影响。在破产司法制度逐步完善的背景下,法院与市场参与者在企业退出过程中的角色日益重要,对企业的经营行为和决策模式产生了深刻影响。本文研究表明,破产司法改革能够提升企业清算价值和债务回收率,并优化企业债务融资的期限结构,但并未推动信贷规模的显著扩张。其背后的逻辑在于,破产司法改革通过提高事后违约惩罚的概率,硬化了债务合约的约束力,使企业在融资决策时更加审慎。这一发现提醒企业应注重自身持续经营能力的提升,而非片面追求规模扩张,更不能在资不抵债时寄希望于政府救助。企业需树立科学的破产观念,认识到破产不仅是一种退出市场的途径,更是一种合法的债务清理与重生机制。当经营陷入困境且难以为继时,企业应积极利用破产程序及时止损,通过合法渠道化解债务危机,最大限度地盘活现有资产和雇佣关系,为企业未来的复苏创造可能。这种前瞻性的风险管理意识,将有助于企业在市场竞争中保持韧性,同时也有利于形成健康、可持续的市场生态环境。

参考文献

[1]毕青苗,徐现祥,杨海生.商事制度改革与就业增长[J].数量经济技术经济研究,2024,41(1):130~150.

[2]陈胜蓝,王鹏程,马慧,刘晓玲.《中小企业促进法》的稳就业效应——基于政府信用体系建设视角[J].管理世界,2023,39(9):52~68+88+69~70.

中国知网 https://www.cnki.net

[3]胡诗阳,尹亮,祝继高.破产法庭设立、债权人保护与地方性商业银行风险[J].经济研究,2023,58(12):95~112.

[4]黄少卿,陈彦.中国僵尸企业的分布特征与分类处置[J].中国工业经济,2017,(3):24~43.

[5]江轩宇,朱冰.资本市场对外开放与劳动收入份额——基于沪深港通交易制度的经验证据[J].经济学(季刊),2022,22(4):1101~1124.

[6]李曙光,王佐发.中国《破产法》实施三年的实证分析——立法预期与司法实践的差距及其解决路径[J].中国政法大学学报,2011,(2):58~79+159.

[7]李晓溪,饶品贵.破产制度、去杠杆与资本结构动态调整——基于破产法庭设立的研究证据[J].经济科学,2022,(3):95~111.

[8]连玉君,彭方平,苏治.融资约束与流动性管理行为[J].金融研究,2010,(10):158~171.

[9]刘贯春,吴佳其,叶永卫,黄馨.稳岗补贴、流动性约束与企业劳动力雇佣[J].数量经济技术经济研究,2024,41(8):71~92.

[10]刘贯春,叶永卫,张军.社会保险缴费、企业流动性约束与稳就业——基于《社会保险法》实施的准自然实验[J].中国工业经济,2021,(5):152~169.

[11]潘越,谢玉湘,宁博,梁师赫.数智赋能、法治化营商环境建设与商业信用融资——来自"智慧法院"视角的经验证据[J].管理世界,2022,38(9):194~208.

[12]彭飞,王琛,王争,吴华清.基层经济治理、减负激励与就业促进效应——基于"强镇扩权"试点的证据[J].数量经济技术经济研究,2024,41(9):5~25.

[13]钱先航,曹廷求,李维安.晋升压力、官员任期与城市商业银行的贷款行为[J].经济研究,2011,46(12):72~85.

[14]宋淑琴,陈澈.债务重组中债权人关注劳动力成本吗——基于破产的对比分析[J].会计研究,2021,(3):166~179.

[15]孙英,肖彬,康靖.关于破产审判改革试点法院工作情况的报告[J].山东审判,2015,31(6):98~101.

[16]唐珏,谢强,赵仁杰,王佳媛.基于失业保险的稳就业政策效果研究[J].管理世界,2023,39(10):109~131.

[17]王贝贝,陈勇兵,李震.减税的稳就业效应:基于区域劳动力市场的视角[J].世界经济,2022,45(7):98~125.

[18]王锋,葛星.低碳转型冲击就业吗——来自低碳城市试点的经验证据[J].中国工业经济,2022,(5):81~99.

[19]王贤彬,陈春秀.重点产业政策与制造业就业[J].经济研究,2023,58(10):34~54.

[20]王欣新.绝境再生:破产法市场化法治化实施之路[M].法律出版社,2022.

[21]王永钦,董雯.机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J].经济研究,2020,55(10):159~175.

[22]王永钦,薛笑阳.法治建设与金融高质量发展——来自中国债券市场的证据[J].经济研究,2022,57(10):173~190.

[23]肖人瑞,谭光荣,万平,李金.加速折旧能够促进劳动力就业吗——基于准自然实验的经验证据[J].会计研究,2021,(12):54~69.

[24]肖兴志,张伟广,朝镛.僵尸企业与就业增长:保护还是排挤?[J].管理世界,2019,35(8):69~83.

[25]姚加权,张锟澎,郭李鹏,冯绪.人工智能如何提升企业生产效率?——基于劳动力技能结构调整的视角[J].管理世界,2024,40(2):101~116+133+117~122.

[26]叶永卫,李佳轩,刘贯春.续贷限制、流动性约束与稳就业——基于《贷款风险分类指引》实施的准自然实验[J].财贸经济,2023,44(1):83~98.

[27]余明桂,王空.地方政府债务融资、挤出效应与企业劳动雇佣[J].经济研究,2022,57(2):58~72.

中国知网 https://www.cnki.net

[28]曾嶒，唐松．新冠疫情下国有企业的经济稳定器作用——基于供应链扶持的视角[J]．经济研究，2023，58(3)：78~96.

[29]曾庆生，陈信元．国家控股、超额雇员与劳动力成本[J]．经济研究，2006，(5)：74~86.

[30]赵仁杰，张家凯．地方司法体制改革与企业投资——来自地方法院人财物省级统管的证据[J]．经济学(季刊)，2022，22(2)：505~526.

[31]钟宁桦，解咪，钱一蕾，邓雅琳．全球经济危机后中国的信贷配置与稳就业成效[J]．经济研究，2021，56(9)：21~38.

[32]钟宁桦，刘志阔，何嘉鑫，苏楚林．我国企业债务的结构性问题[J]．经济研究，2016，51(7)：102~117.

[33]周亚虹，杨岚，姜帅帅．约束性碳减排与就业——基于企业和地区劳动力变化的考察[J]．经济研究，2023，58(7)：104~120.

[34]Alok S.，Chaurey R.，Nukala V.，2022，*Creditors' Rights, Threat of Liquidation, and the Labor and Capital Choices of Firms*[J]，Journal of Law and Economics，65(4)，687~714.

[35]Baghai R. P.，Silva R. C.，Thell V.，Vig V.，2021，*Talent in Distressed Firms: Investigating the Labor Costs of Financial Distress*[J]，Journal of Finance，76(6)，2907~2961.

[36]Benmelech E.，Bergman N.，Seru A.，2021，*Financing Labor*[J]，Review of Finance，25(5)，1365~1393.

[37]Berk J. B.，Stanton R.，Zechner J.，2010，*Human Capital, Bankruptcy, and Capital Structure*[J]，Journal of Finance，65(3)，891~926.

[38]Caballero R. J.，Hoshi T.，Kashyap A. K.，2008，*Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan*[J]，American Economic Review，98(5)，1943~1977.

[39]Chodorow-Reich G.，2014，*The Employment Effects of Credit Market Disruptions: Firm-level Evidence from the 2008-9 Financial Crisis*[J]，Quarterly Journal of Economics，129(1)，1~59.

[40]Corrado C.，Haskel J.，Jona-Lasinio C.，Iommi M.，2022，*Intangible Capital and Modern Economies*[J]，Journal of Economic Perspectives，36(3)，3~28.

[41]Cunningham C.，Ederer F.，Ma S.，2021，*Killer Acquisitions*[J]，Journal of Political Economy，129(3)，649~702.

[42]Djankov S.，Hart O.，McLiesh C.，Shleifer A.，2008，*Debt Enforcement around the World*[J]，Journal of Political Economy，116(6)，1105~1149.

[43]Fan J. P. H.，Huang J.，Zhu N.，2013，*Institutions, Ownership Structures, and Distress Resolution in China*[J]，Journal of Corporate Finance，23，71~87.

[44]Fazzari S.，Hubbard R. G.，Petersen B. C.，1987，*Financing Constraints and Corporate Investment*[R]，NBER Working Paper，No. 2387.

[45]Fonseca J.，Van Doornik B.，2022，*Financial Development and Labor Market Outcomes: Evidence from Brazil*[J]，Journal of Financial Economics，143(1)，550~568.

[46]Garin A.，Silvério F.，2024，*How Responsive Are Wages to Firm-specific Changes in Labour Demand? Evidence from Idiosyncratic Export Demand Shocks*[J]，Review of Economic Studies，91(3)，1671~1710.

[47]Geng Z.，Pan J.，2019，*The SOE Premium and Government Support in China's Credit Market*[R]，NBER Working Paper，No. 26575.

[48]Graham J. R.，Kim H.，Li S.，Qiu J.，2023，*Employee Costs of Corporate Bankruptcy*[J]，Journal of Finance，78(4)，2087~2137.

[49]Grigsby J.，Hurst E.，Yildirmaz A.，2021，*Aggregate Nominal Wage Adjustments: New Evidence from Administrative Payroll Data*[J]，American Economic Review，111(2)，428~471.

[50]Grossman S. J.，Hart O. D.，1988，*One Share-one Vote and the Market for Corporate Control*[J]，Journal of Financial Economics，20，175~202.

中国知网 https://www.cnki.net

[51]Gu Z., Tang S., Wu D., 2020, *The Political Economy of Labor Employment Decisions: Evidence from China* [J], Management Science, 66 (10), 4703~4725.

[52]Jensen M. C., Meckling W. H., 1976, *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* [J], Journal of Financial Economics, 3 (4), 305~360.

[53]Kermani A., Ma Y., 2023, *Asset Specificity of Nonfinancial Firms* [J], Quarterly Journal of Economics, 138 (1), 205~264.

[54]Kim E. H., Li B. Y., Lu Y., Shi X., 2023, *External Financing, Technological Changes, and Employees* [J], Review of Finance, 28 (3), 985~1025.

[55]La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. W., 1997, *Legal Determinants of External Finance* [J], Journal of Finance, 52 (3), 1131~1150.

[56]Li B., Ponticelli J., 2022, *Going Bankrupt in China* [J], Review of Finance, 26 (3), 449~486.

[57]Liu G., Liu Y., Ye Y., Zhang C., 2021, *Collateral Menus and Corporate Employment: Evidence from China's Property Law* [J], Journal of Economic Behavior & Organization, 189, 686~709.

[58]Liu X., Wu Y., Zhang H., 2023, *Collateral-based Monetary Policy and Corporate Employment: Evidence from Medium-term Lending Facility in China* [J], Journal of Corporate Finance, 78, 102333.

[59]Merton R. C., 1974, *On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates* [J], Journal of Finance, 29 (2), 449~470.

[60]Moore J., Hart O., Aghion P., 1993, *The Economics of Bankruptcy Reform* [J], Journal of Law, Economics, and Organization, 8 (3), 523~546.

[61]Nunn N., Qian N., 2011, *The Potato's Contribution to Population and Urbanization: Evidence from A Historical Experiment* [J], Quarterly Journal of Economics, 126 (2), 593~650.

[62]Petersen M. A., Rajan R. G., 1997, *Trade Credit: Theories and Evidence* [J], Review of Financial Studies, 10 (3), 661~691.

[63]Pezone V., 2022, *The Real Effects of Judicial Enforcement* [J], Review of Finance, 27 (3), 889~933.

[64]Ponticelli J., Alencar L. S., 2016, *Court Enforcement, Bank Loans, and Firm Investment: Evidence from a Bankruptcy Reform in Brazil* [J], Quarterly Journal of Economics, 131 (3), 1365~1413.

[65]Schoenherr D., Starmans J., 2022, *When Should Bankruptcy Law Be Creditor-or Debtor-Friendly? Theory and Evidence* [J], Journal of Finance, 77 (5), 2669~2717.

[66]Tan Y., Huang Y., Woo W. T., 2016, *Zombie Firms and the Crowding-Out of Private Investment in China* [J], Asian Economic Papers, 15 (3), 32~55.

[67]Vig V., 2013, *Access to Collateral and Corporate Debt Structure: Evidence from a Natural Experiment: Access to Collateral and Corporate Debt Structure* [J], Journal of Finance, 68 (3), 881~928.

Bankruptcy Enforcement and Firm Employment: Evidence from the Judicial Reform of Enterprise Bankruptcy

YU Minggui[1] MA Lin[2] QIANG Haofan[3]

(1.School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law;
2.School of Business, the Chinese University of Hong Kong;
3.School of Economics, Fudan University)

Summary: Employment is the cornerstone of social stability and economic development. However, challenges such as automation, structural adjustments, external shocks, and the COVID-19 pandemic

中国知网 https://www.cnki.net

have intensified employment pressures in China, requiring urgent policies to promote youth employment. In response, the 20th National Congress of the Communist Party of China proposed an employment-first strategy to enhance employment policies. As major contributors to employment, firms require incentives and capacities to maintain stable labor engagement. However, employment stabilization policies can lead to government intervention in market exits, especially when bankruptcy processes fail to rescue distressed firms or properly reallocate employees. Local governments tend to support financially troubled firms for social stability. Although this support prevents market exits in the short term, it can foster "zombie firms" crowding out employment growth in viable firms and suppressing long-term economic growth. Compared to governmental interventions, rule-of-law-based mechanisms are better suited to uphold market principles. Nevertheless, whether legal reforms can address employment stabilization effectively remains uncertain, as the existing literature provides limited insights on this issue.

This study examines the relationship between the construction of corporate exit institutions and employment, leveraging the 2014 pilot program for reforming bankruptcy adjudication initiated by The Supreme People's Court of the People's Republic of China. Using firm-level data from 2009 to 2019, this study employs a difference-in-differences model to evaluate the impact of the reform on employment by listed firms. The results reveal that the reform promoted firm employment, with firms in pilot regions experiencing an average increase in employment of approximately 7.1% relative to firms in non-pilot regions. Mechanism analyses indicate that the increase in control transfer risks is the main channel. Specifically, the threat of control by powerful creditors prompts firms to shift their input demand from capital to labor. Heterogeneity analyses reveal that the job promotion effects were particularly pronounced in firms with high capital intensity, elevated pre-reform default risks, significant insider ownership, and easily enforceable assets, as well as those in regions with heightened political promotion pressures. Finally, the study finds that, due to the influence of powerful creditors, the bankruptcy judicial reform did not significantly impact total cash expenditure for compensation, instead driving firms to expand employment scale rather than upgrade human capital.

This study makes three key contributions to the literature on the economic impacts of China's bankruptcy judicial reform. First, it shifts the focus from the capital market to the labor market, offering new insights into how legal reforms influence employment decisions. Second, leveraging the quasi-natural experiment of the 2014 pilot program for reforming bankruptcy adjudication, it identifies control rights transfer risks as a critical mechanism that drives firms to reallocate inputs from capital to labor, thereby enriching the theoretical understanding of input adjustment mechanisms. Third, this study underscores the practical implications for policymakers, highlighting that while such reforms effectively expand employment, they do not necessarily upgrade labor quality. Future policies should aim to balance employment quantity with quality improvements to foster sustainable employment growth.

Keywords: Judicial Reform of Bankruptcy; Corporate Employment; Creditor

JEL Classification: G33; J21; K42

（责任编辑：焦云霞；数据编辑：礼　铂；校对：石银凤）

中国知网 https://www.cnki.net